

【11 月法规】乐橙独家押百题(二)

总分：100（分）

及格分：60（分）

限时：100（分）

简介：【11 月法规】乐橙独家押百题(二)

藏

纠

1.(选择题)

【乐橙网】中国证监会对期货公司风险监管指标设置的预警标准，正确的是()。

A.

规定"不得低于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 80%

B.

最低限额结算准备金不设预警标准

C.

期货公司应当按照公司章程的有关规定计算风险监管指标的预警标准

D.

规定"不得高于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 120%

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险监管指标标准及计算要求。

A 选项表述错误，规定"不得低于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 120%。

B 选项表述正确，最低限额结算准备金不设预警标准。

C 选项表述错误，期货公司应当按照中国证监会的有关规定计算风险监管指标。

D 选项表述错误，规定"不得高于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 80%。

故本题选 B 选项。

藏

纠

2.(选择题)

【乐橙网】期货公司的风险管理公司开展场外衍生品业务，下列行为正确的是()。

A.

收取超过履约保障需要的保证金

B.

依照客户指令使用保证金

C.

拒绝与自然人开展场外衍生品交易

D.

为客户提供融资服务

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查关于场外衍生品业务的要求。

风险管理公司开展场外衍生品业务，不得存在以下行为：

（1）与自然人签订业务合同或开展场外衍生品交易；（C 选项表述正确）

（2）未审慎评估交易对手资质，与从事非法证券期货活动的机构开展场外衍生品交易或其他业务合作；

（3）为客户提供融资或变相融资服务；（D 选项表述错误）

（4）收取超过履约保障需要的保证金；（A 选项表述错误）

（5）依照客户指令使用保证金；（B 选项表述错误）

（6）为其他机构规避监管或实施监管套利提供便利；

（7）中国证监会及中国期货业协会禁止的其他行为。

故本题选 C 选项。

藏

纠

3.(选择题)

【乐橙网】某期货公司针对销售适当性的内控机制安排，不适当的是()。

A.

每半年开展一次适当性自查，形成自查报告

B.

每年至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能

C.

对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限定为 20 年

D.

组织销售人员，按照交叉原则，以电话、电邮、信函、短信等适当方式，每年抽取一定比例进行适当性回访

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查销售适当性的内控机制。

A 选项表述正确，经营机构应当明确专门部门对适当性管理工作开展情况进行监督检查，至

少每半年开展一次适当性自查，并于每年的三月底及九月底前形成 半年度自查报告。

B 选项表述正确，经营机构应当每年至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能，不断提升适当性执业规范水平。

C 选项表述正确，对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于 20 年。

D 选项表述错误，经营机构应当建立健全回访制度，由从事销售推介业务以外的人员，以电话、电邮、信函、短信等适当方式，每年抽取一定比例进行适当性回访。

故本题选 D 选项。

藏

纠

4.(选择题)

【乐橙网】期货公司对其分支机构的管理，下列说法正确的是()。

A.

实行集中统一管理

B.

经协商一致，签订租赁合同，将分支机构租赁给他人经营管理

C.

与他人合资、合作经营管理分支机构

D.

经协商一致，签订委托合同，将分支机构委托给他人经营管理

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司分支机构。

期货公司应当对分支机构实行集中统一管理，不得与他人合资、合作经营管理分支机构，不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理。

故本题选 A 选项。

藏

纠

5.(选择题)

【乐橙网】下列投资者中不属于专业投资者的是()。

A.

银保监会批准设立的某集团财务公司

B.

最近 5 年个人年均收入 80 万元的某农村商业银行副行长

C.

经基金业协会备案的长江一号私募基金

D.

被某期货公司评为 C5 类的投资者

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查专业投资者的条件。

符合下列条件之一的是专业投资者:

(1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。(A 选项属于专业投资者)

(2) 上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。(C 选项属于专业投资者)

(3) 社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者。

(4) 同时符合下列条件的法人或者其他组织:

①最近 1 年末净资产不低于 2000 万元;

②最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元;

③具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

(5) 同时符合下列条件的自然人:

①金融资产不低于 500 万元,或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元;(B 选项属于专业投资者)

②具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于第(1)项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

D 选项不属于专业投资者。

故本题选 D 选项。

藏

纠

6.(选择题)

【乐橙网】下列关于中国期货业协会的说法中,正确的是()。

A.

依据《中华人民共和国公司法》设立

B.

常设机构设在北京

C.

是非营利性的事业单位

D.

是营利性的社会团体法人

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货业协会的设立。

中国期货业协会成立于 2000 年 12 月 29 日，注册地和常设机构设在北京，是根据《社会团体登记管理条例》设立的全国期货行业自律性组织， 为非营利性的社会团体法人。

故本题选 B 选项。

藏

纠

7.(选择题)

【乐橙网】下列期货品种中采用现金交割的是()。

A.

股指期货

B.

黄金期货

C.

国债期货

D.

原油期货

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查。

根据客体不同，交割方式可分为实物交割和现金交割。

目前，商品期货和国债期货采用实物交割，即交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。（黄金期货和原油期货属于商品期货，采用实物交割）

股指期货采用现金交割，即交易双方是按照期货交易所规定的结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式，了结到期未平仓合约的过程。

故本题选 A 选项。

藏

纠

8.(选择题)

【乐橙网】根据《金融市场基础设施原则》，经所在国金融监管当局评估合格后，期货交易所等金融基础设施将被认定为()，从而显著增强其国际认可度和市场影响力。

A.
重要金融基础设施

B.
重要中央对手方

C.
合格中央对手方

D.
指定合约市场

回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中央对手方制度。

2012 年，国际清算银行和国际证监会组织联合发布《金融市场基础设施原则》，对包括中央对手方在内的金融市场基础设施提出 24 项原则标准，要求各成员国按上述原则 要求对金融市场基础设施开展评估。经所在国金融监管当局评估合格后， 该金融市场基础设施将被认定为合格中央对手方(QCCP)，从而显著增强其国际认可度和市场影响力，更有利于吸引国际投资者的广泛参与。

故本题选 C 选项。

藏

纠

9.(选择题)

【乐橙网】客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由()承担。

A.
客户

B.
期货交易所

C.
客户和期货公司分担

D.
期货公司
回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户关系、信息披露与社会责任。

客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。

故本题选 A 选项。

藏

纠

10.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当在每会计年度结束之日起()个月内报送上一年度境外经营机构经审计的财务报告、审计报告以及年度工作报告。

A.

3

B.

5

C.

6

D.

4

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查境外经营机构。

期货公司应当在每会计年度结束之日起 4 个月内报送上一年度境外经营机构经审计的财务报告、审计报告以及年度工作报告，年度工作报告的内容包括但不限于:持牌情况、业务开展情况、财务状况、下属机构以及被境外监管机构采取监管措施或处罚等情况。

故本题选 D 选项。

藏

纠

11.(选择题)

【乐橙网】参加期货从业人员资格考试的人员，应当符合的条件是()。

A.

年满 20 周岁

B.

具有大专以上学历程度

C.

具有完全民事行为能力

D.

从事金融业务工作 1 年以上

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查参加从业资格考试的条件。

参加从业资格考试的人员，应当符合下列条件：

(1) 年满 18 周岁；(A 选项错误)

(2) 具有完全民事行为能力；(C 选项正确)

(3) 具有高中以上文化程度；(B 选项错误)

(4) 中国证监会规定的其他条件。

D 选项表述错误，不属于参加期货从业人员资格考试的人员条件。

故本题选 C 选项。

藏

纠

12.(选择题)

【乐橙网】《中华人民共和国期货和衍生品法》出台前，承担我国期货市场“基本法”功能的是()。

A.

《期货交易管理条例》

B.

《期货公司监督管理办法》

C.

《期货市场开户管理规定》

D.

《期货交易所管理办法》

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货市场法律法规体系的组成。

国务院制定的《期货交易管理条例》居于期货市场法律法规体系的核心，在《中华人民共和

国期货和衍生品法》出台前实际上承担了期货市场"基本法"的功能。
故本题选 A 选项。

藏
纠

13.(选择题)

【乐橙网】中国期货市场监控中心交易报告库()。

A.

能够对场外衍生品交易的保证金进行实时监控

B.

通过对场外衍生品交易的数据收集和联动分析，提供监管决策支持

C.

由金融稳定理事会(FSB)授权中国期货市场监控中心建设运营

D.

尚未进入全球交易报告库列表

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货市场运行监测监控。

AC 选项表述错误，2020 年 8 月，中国证监会授权中国期货市场监控中心承担建设运营期货及衍生品交易报告库的职能，负责相关数据统计、研究分析和风险监测等。

B 选项表述正确，监控中心通过收集期货公司风险管理子公司等场外衍生品交易相关数据，对场内外市场进行联动分析和研判，为监管部门提供决策支撑，有效防范市场风险。

D 选项表述错误，2020 年 12 月，监控中心进入全球交易报告库列表，成为我国境内首家获得金融稳定理事会（FSB）认可的正式交易报告库。

故本题选 B 选项。

藏
纠

14.(选择题)

【乐橙网】下列关于社会团体法人的说法中，错误的是()。

A.

依法取得法人资格

B.

独立享有民事权利和承担民事义务

C.

由一定数量的成员自愿组成

D.

以营利为目的

回答错误

正确答案

D

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国期货业协会的法律性质。

所谓社会团体法人，是指为了共同目的，由一定数量的成员自愿组成（C选项正确），并依法取得法人资格的具有民事权利能力和民事行为能力（A选项正确），依法独立享有民事权利和承担民事义务的社会组织（B选项正确）。

社会团体法人有如下特点：一是依法成立。二是有必要的财产和经费。三是有自己的名称、组织机构和场所。四是能够独立承担民事责任。五是不以营利为目的，即社会团体法人具有非营利性（D选项错误）。

故本题选 D 选项。

藏

纠

15.(选择题)

【乐橙网】单位构成诱骗投资者买卖期货合约罪的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处()年以下有期徒刑或者拘役。

A.

3

B.

7

C.

5

D.

10

回答错误

正确答案

C

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查诱骗投资者买卖证券、期货合约罪。

诱骗投资者买卖证券、期货合约罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的行为。

犯本罪的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 1 万元以上 10 万元以下罚金；情节特别恶劣的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处 2 万元以上 20 万元以下罚金。

单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 5 年以下有期徒刑或者拘役。

故本题选 C 选项。

藏

纠

16.(选择题)

【乐橙网】关于期货公司股东条件，下列表述正确的是()。

A.

非金融企业不得成为主要股东

B.

近 3 年因重大违法违规行为受到刑事处罚的法人不得成为主要股东

C.

外资企业不得成为股东

D.

自然人不得成为股东

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司股东的条件。

B 选项表述正确，近 3 年因重大违法违规行为受到刑事处罚的法人不得成为主要股东。

非金融企业、外资企业、自然人可以成为期货公司股东，但需满足一定的条件。

故本题选 B 选项。

藏

纠

17.(选择题)

【乐橙网】中国期货业协会的主要职责中，包括()。

A.

制定行业的自律管理规定

B.

为期货投资者提供交易结算信息查询

C.

及时公布上市品种合约的即时行情

D.

保证合约的正常履行

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国期货业协会的主要职责。

A 选项符合题意，中国期货业协会有权根据期货市场法律法规和监管政策，及时制定行业的自律管理规定。

B 选项不符合题意，为期货投资者提供交易结算信息查询是中国期货市场监控中心的职能。

CD 选项不符合题意，属于期货交易所的职责。

故本题选 A 选项。

藏

纠

18.(选择题)

【乐橙网】担任期货公司财务负责人的，应当同时具备下列()条件。

A.

具有大学本科以上学历、具有会计师以上职称

B.

具有期货从业人员资格、具有大学本科以上学历、具有会计师以上职称

C.

具有期货从业人员资格、具有大学本科以上学历

D.

具有期货从业人员资格、具有会计师以上职称

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查董事、监事和高级管理人员任职管理。

担任期货公司财务负责人的，应当具备下列条件：

(1)具有期货从业人员资格；

(2)具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；

(3)具有会计师以上职称或者注册会计师资格。

故本题选 B 选项。

藏

纠

19.(选择题)

【乐橙网】期货交易所应当管理()的期货业务。

A.

会员及其客户

B.

中国期货业协会

C.

期货保证金安全存管监控机构

D.

期货科研院所

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的职责。

期货交易所履行期货市场自律管理的职责，在监管会员及其客户、交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务，及时发现和处理期货违法、违规行为，防范和化解期货市场风险，发挥重要作用。

故本题选 A 选项。

藏

纠

20.(选择题)

【乐橙网】首席风险官连续()不参加培训，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。

A.

3 次

B.

2 次

C.

5 次

D.

4 次

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官管理。

首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训。首席风险官连续两次不参加培训，

或者连续两次培训考试成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。

故本题选 B 选项。

藏

纠

21.(选择题)

【乐橙网】提出"稳步发展期货市场。在严格控制风险的前提下，逐步推出为大宗商品生产者和消费者提供发现价格和套期保值功能的商品期货品种"的是()。

A.

1999 年国务院发布的《期货交易管理暂行条例》

B.

2014 年国务院发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》

C.

2007 年国务院发布的《期货交易管理条例》

D.

2004 年国务院发布的《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查我国期货市场建设和发展进程。

2004 年，国务院发布《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，提出"稳步发展期货市场。在严格控制风险的前提下，逐步推出为大宗商品生产者和消费者提供发现价格和套期保值功能的商品期货品种"，"把期货公司建设成为具有竞争力的现代金融企业"。

故本题选 D 选项。

藏

纠

22.(选择题)

【乐橙网】下列主体中，不必提取风险准备金的是()。

A.

期货公司

B.

非期货公司结算会员

C.

期货交易所

D.

期货保证金安全存管监控机构

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不必提取风险准备金的主体。

ABC 选项不符合题意，期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

D 选项符合题意，期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控。

故本题选 D 选项。

藏

纠

23.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货交易方式中互联网交易的表述中，错误的是()。

A.

客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存该交易指令

B.

期货公司为客户提供互联网委托服务的，应该对客户进行互联网交易风险的特别提示

C.

客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当对客户账户资金进行验证

D.

期货公司必须为客户提供互联网委托服务

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易指令的下达。

客户可以通过书面、电话、计算机、互联网等委托方式下达交易指令。(并非必须) 期货公司应当建立交易指令委托管理制度，并与客户就委托方式和程序进行约定。期货公司应当按照客户委托下达交易指令，不得未经客户委托或者未按客户委托内容，擅自进行期货交易。期货公司从业人员不得未经其依法设立的营业场所私下接受客户委托进行期货交易。

以书面方式下达交易指令的，客户应当填写书面交易指令单；

以电话方式下达交易指令的，期货公司应当同步录音；

以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当方式保存。

以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示。

故本题选 D 选项。

藏

纠

24.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，()应当登录中国期货保证金监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。

A.

期货公司

B.

期货交易所

C.

客户

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查办理客户交易编码注销的主体。

期货公司应当登录监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。

故本题选 A 选项。

藏

纠

25.(选择题)

【乐橙网】期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会认定不适当人选的，自被认定之日起()年内，任何期货公司不得任用其担任董事、监事和高级管理人员。

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员认定不适当人选的处理规定。

期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的，期货公司应当将该人员免职。自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起 2 年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。

故本题选 A 选项。

藏

纠

26.(选择题)

【乐橙网】根据《期货从业人员管理办法》，期货从业人员受到在纪律惩戒后，享有() 权利。

A.

申诉

B.

抗辩

C.

申请行政复议

D.

上诉

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员管理。

协会应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构，制订相关制度和工作规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利。

故本题选 A 选项。

藏

纠

27.(选择题)

【乐橙网】期货交易所应当解散的情形是()。

A.

总经理决定解散

B.

中国证监会决定关闭

C.

会员数量少于规定的最低数量

D.

中国期货业协会请求解散

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所解散的法定情形。

期货交易所因下列情形之一解散：

- (1) 章程规定的营业期限届满；
- (2) 会员大会或者股东大会决定解散（A 选项错误）；
- (3) 中国证监会决定关闭（B 选项正确，D 选项错误）。

故本题选 B 选项。

藏

纠

28.(选择题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》的规定，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当()。

A.

及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险

B.

报告期货交易所

C.

报告中国证监会派出机构

D.

报告中国期货业协会

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为准则。

从业人员不能片面地强调业务的发展而忽视投资者信誉，更不能从个人利益出发与投资者恶意串通。发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告，并注意防范投资者的信用风险。

故本题选 A 选项。

藏

纠

29.(选择题)

【乐橙网】下列关于会员制期货交易所理事长的表述中，错误的是()。

A.

理事长不得兼任总经理

B.

副理事长的任免，由理事长提名，理事会通过

C.

期货交易所的会员大会由理事长主持

D.

理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所理事会的人员构成及任免。

理事会设理事长1人、副理事长1至2人。理事长、副理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过。理事长不得兼任总经理。

故本题选B选项。

藏

纠

30.(选择题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的()和独立。

A.

公平

B.

安全

C.

公正

D.

公开

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中间介绍业务。

证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的安全和独立。

故本题选 B 选项。

藏

纠

31.(选择题)

【乐橙网】下列有关客户对期货公司的交易结算结果异议的提出时间的说法中，正确的是()。

A.

在当日收盘之前提出

B.

立即提出

C.

在期货经纪合同约定的时间内提出

D.

在下一个交易日开盘前提出

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户对期货公司的交易结算结果异议的提出时间。

期货公司对期货交易所或者客户对期货公司的交易结算结果有异议，而未在期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的时间内提出的，视为期货公司或者客户对交易结算结果已予以确认。

故本题选 C 选项。

藏

纠

32.(选择题)

【乐橙网】期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，错误的做法是()。

A.

与客户签订书面合同

B.

要求客户在风险说明书上签字确认

C.

事先向客户出示风险说明书

D.

要求客户全权委托期货公司工作人员代为下达交易指令

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托，投资者也不得要求期货公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易。

故本题选 D 选项。

藏

纠

33.(选择题)

【乐橙网】下列属于会员制期货交易所理事会职权的是()。

A.

决定会员的接纳和退出

B.

选举和更换会员理事

C.

决定解散期货交易所

D.

任免期货交易所总经理

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所理事会职权。

A 选项表述正确，理事会有权决定会员的接纳和退出。

BC 选项表述错误，选举和更换会员理事、决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项是会员大会的职权。

D 选项表述错误，总经理、副经理由中国证监会任免。

故本题选 A 选项。

藏

纠

34.(选择题)

【乐橙网】期货公司开展期货投资咨询业务，()了解客户的身份、财务状况、投资经验

等情况。

A.

无需

B.

应当事后

C.

应当事中

D.

应当事前

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务。

期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况，认真评估客户的风险偏好、风险承受能力和服务需求，并以书面和电子形式保存客户相关信息。

故本题选 D 选项。

藏

纠

35.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，下列关于风险监管报表报送的说法中，正确的是()。

A.

财务负责人对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由

B.

期货公司合规负责人应当在风险监管报表上签字确认

C.

期货公司应当建立按月、季度、半年、年编制并报送监管报表的制度

D.

全体董事应在风险监管报表上签字确认

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险监管报表的报送。

期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人应当在风险监管报表上签字确认（BD 选项不符合题意），并应当保证其真实、准确、完整。期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由，（A 选项符合题意）向期货公司住所地中国证监会派出机构报告。

C 选项不符合题意，中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表（而非要求期货公司按月、季度、半年、年编制并报送监管报表）。

故本题选 A 选项。

藏

纠

36.(选择题)

【乐橙网】经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为（ ）。

A.

A1（含风险承受能力最低类别）、A2、A3、A4、A5

B.

B1（含风险承受能力最低类别）、B2、B3、B4、B5

C.

C1（含风险承受能力最低类别）、C2、C3、C4、C5

D.

D1（含风险承受能力最低类别）、D2、D3、D4、D5

回答错误

正确答案

C

题目解析

❖关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者适当性。

经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为 C1（含风险承受能力最低类别）、C2、C3、C4、C5 类。

故本题选 C 选项。

藏

纠

37.(选择题)

【乐橙网】保障基金的筹集资金的原则是（ ）。

A.

公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则

B.

取之于市场、用之于市场的原则

C.

遵循安全、稳健的原则

D.

公开、合理、有效的原则

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的筹集资金的原则。

保障基金按照取之于市场、用之于市场的原则筹集。保障基金的规模应当与期货市场的发展状况、市场风险水平相适应。

故本题选 B 选项。

藏

纠

38.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对()的合法性和真实性负责。

A.

期货公司所提供的文件资料内容

B.

审计报告

C.

风险监管报表

D.

财务报告

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查年度风险监管报表审计的相关内容。

期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的真实性、准确性和完整性进行核查和验证，并对出具审计报告的合法性和真实性负责。

故本题选 B 选项。

藏

纠

39.(选择题)

【乐橙网】按照《期货公司首席风险官管理规定（试行）》的规定，下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是()。

A.

是否诚信守法

B.

是否熟悉期货法律法规

C.

是否符合规定的任职条件

D.

是否具有期货公司高级管理人员的任职经历

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司首席风险官任职条件的判断标准。

董事会选聘首席风险官，应当将其是否熟悉期货法律法规（B选项不符合题意）、是否诚信守法（A选项不符合题意）、是否具备胜任能力以及是否符合规定的任职条件（C选项不符合题意）作为主要判断标准。

故本题选D选项。

藏

纠

40.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货交易结算的表述中，错误的是()。

A.

期货交易所实行当日无负债结算制度

B.

期货交易所应当及时将结算结果通知客户

C.

期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算

D.

客户应当及时查询结算结果并妥善处理自己的交易持仓

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易结算的相关内容。

期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。期货交易所实行当日无负债结算制度（A 选项说法正确）。

期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员（而不是通知客户，B 选项说法错误）。

期货公司根据期货交易所的计算结果对客户进行结算（C 选项说法正确），并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。

客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓（D 选项说法正确）。

故本题选 B 选项。

藏

纠

41.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司负债与净资产比例的预警标准是()。

A.

100%

B.

120%

C.

150%

D.

180%

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司负债与净资产比例的预警标准。

中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定"不得低于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 120%，规定"不得高于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 80%。

期货公司应当持续符合负债与净资产的比例不得高于 150%(即预警标准不得高于 $150\% \times 80\% = 120\%$)的风险监管指标标准。

故本题选 B 选项。

藏

纠

42.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员受到中国期货业协会的纪律惩戒后，享有()权利。

A.

上诉

B.

抗辩

C.

申诉

D.

申请行政复议

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员受到中国期货业协会的纪律惩戒后的申诉权。

对从业人员的纪律惩戒由协会纪律委员会做出，从业人员对纪律惩戒不服的，可向协会申诉委员会申诉，申诉委员会做出的审议决定为最终决定。

故本题选 C 选项。

藏

纠

43.(选择题)

【乐橙网】下列关于涨跌停板的表述中，正确的是()。

A.

合约在 1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销

B.

合约在 1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效

C.

期货交易者所持有合约在 1 个交易日中的持仓不得超出期货交易所规定的最高和最低数额

D.

合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于规定的价格，但可以低于规定的价格

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查涨跌停板的定义。

涨跌停板是指合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

故本题选 B 选项。

藏
纠

44.(选择题)

【乐橙网】中国证监会及其派出机构按照()原则，对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。

A.
公开

B.
公平

C.
公正

D.
审慎监管
回答错误
正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国证监会的监管原则。

中国证监会及其派出机构按照审慎监管原则，对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。

故本题选 D 选项。

藏
纠

45.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货交易风险揭示和管理的表述中，错误的是()。

A.
期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证

B.
期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险特别提示

C.
《期货交易风险说明书》由期货公司自行制定

D.
期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》
回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易风险揭示和管理。

A 选项正确，期货公司应当进行客户交易指令审核。期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证。

B 选项正确，以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当方式保存。以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示。

C 选项错误，D 选项正确。期货公司在为客户开立期货经纪账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》，由客户签字确认，并签订期货经纪合同。

故本题选 C 选项。

藏

纠

46.(选择题)

【乐橙网】会员在期货交易中违约并出现保证金不足时，实行会员分级结算制度的期货交易所应当以()的顺序来承担风险。

A.

违约会员的自有资金、期货交易所自有资金和期货交易所风险准备金

B.

违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金

C.

结算担保金、违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金

D.

违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的基本业务规则。

实行会员分级结算制度的期货交易所应当以违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担(D 选项符合题意)。期货交易所结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担责任后，由此取得对违约会员的相应追偿权。

故本题选 D 选项。

藏

纠

47.(选择题)

【乐橙网】某期货公司的股东李某涉嫌虚假出资，国务院期货监督管理机构应当对李某进行

()。

A.

1 倍至 5 倍罚款

B.

吊销其期货经营资格

C.

责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权

D.

刑事拘留

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查虚假出资的处理方式。

期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，中国证监会应当责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权。在股东按要求改正违法行为、转让所持期货公司的股权前，中国证监会可以限制其股东权利。

题干中股东李某涉嫌虚假出资，国务院期货监督管理机构应当对李某进行责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权。

故本题选 C 选项。

藏

纠

48.(选择题)

【乐橙网】期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利，期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为()参加诉讼。

A.

原告

B.

被告

C.

第三人

D.

证人

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保证合约履行责任的承担。

期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为第三人参加诉讼。

故本题选 C 选项。

藏

纠

49.(选择题)

【乐橙网】下列关于会员制期货交易所理事的陈述中，正确的是()。

A.

会员理由由会员大会选举产生，非会员理由由中国证监会委派

B.

会员理事会由中国证监会委派，非会员理由由会员大会选举产生

C.

会员理事与非会员理事均由中国证监会委派

D.

会员理事与非会员理事均由会员选举产生

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所理事的规定。

理事会由会员理事和非会员理事组成;其中会员理由由会员大会选举产生，非会员理由由中国证监会委派。

故本题选 A 选项。

藏

纠

50.(选择题)

【乐橙网】根据《期货交易所管理办法》，会员制期货交易所的注册资本划分为()，由会员出资认缴。

A.

按会员注册资本比例确定的份额

B.

不等份额

C.

均等份额

D.

均等股份

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所的注册资本的划分。

会员制期货交易所的注册资本划分为均等份额，由会员出资认缴。

故本题选 C 选项。

藏

纠

51.(选择题)

【乐橙网】下列可以从事期货交易的是()。

A.

国家机关和事业单位

B.

某私企公司

C.

期货交易所的工作人员

D.

中国期货业协会的工作人员

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货经纪业务及其监管。

期货经纪业务是指期货公司接受除下列单位和个人外的客户委托，为其进行期货交易并收取佣金(手续费)的业务：

(1) 国家机关和事业单位；

(2) 中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、期货业协会工作人员及其配偶；

(3) 期货公司工作人员及其配偶；

(4) 未能提供开户证明材料的单位和个人；

(5) 中国证监会规定的不符期货交易的其他单位和个人;

境内期货经纪业务是期货公司的基业务,只有在取得境内期货经纪业务的基础上,期货公司才可以申请其他期货业务。

故本题选 B 选项。

藏

纠

52.(选择题)

【乐橙网】申请期货公司首席风险官的任职资格,应当具有从事期货业务 3 年以上经验,并担任期货公司交易、结算、风险管理或者合规负责人职务不少于()。

A.

1 年

B.

2 年

C.

3 年

D.

5 年

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查任职条件。

担任期货公司首席风险官的,除具备经理层基本条件外,还应当具有从事期货业务 3 年以上经验,并担任期货公司交易、结算、风险管理或者合规负责人职务不少于 2 年;或者具有从事期货业务 1 年以上经验,并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务 3 年以上经验。首席风险官的任职、履职以及考核应当保持独立性。

故本题选 B 选项。

藏

纠

53.(选择题)

【乐橙网】期货投资咨询机构的期货从业人员可以从事的行为是()。

A.

代理客户从事期货交易

B.

以本人或者他人名义从事期货交易

C.

为客户设计投资方案，并对客户账户盈亏作出承诺或者保证

D.

向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查执业规则。

期货从业人员不得以个人或者他人名义参与期货交易。期货投资咨询机构的从业人员不得有下列行为：

- (1) 利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息；
- (2) 代理客户从事期货交易；
- (3) 中国证监会禁止的其他行为。

故本题选 D 选项。

藏

纠

54.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向()提交书面报告。

A.

全体董事

B.

全体股东

C.

全体董事和全体股东

D.

总经理

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告，详细说明原因、对公司的影响、解决问题的具体措施和期限，书面报告应当同时抄送公司住所地中国证监会派出机构。

故本题选 A 选项。

藏

纠

55.(选择题)

【乐橙网】期货交易所交易规则应载明的事项不包括()。

A.

期货交易、结算和交割制度

B.

交易纠纷的处理方式

C.

违规、违约行为及其处理办法

D.

收益资产的管理

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的设立、变更与终止。

期货交易所交易规则应当载明下列事项:

- (1) 期货交易、结算和交割制度;
- (2) 风险管理制度和交易异常情况的处理程序;
- (3) 保证金的管理和使用制度;
- (4) 期货交易信息的发布办法;
- (5) 违规、违约行为及其处理办法;
- (6) 交易纠纷的处理方式;
- (7) 需要在交易规则中载明的其他事项。

公司制期货交易所还应当在交易规则中载明下列事项:

- (1) 会员资格及其管理办法;
- (2) 会员的权利和义务;
- (3) 对会员的纪律处分。

故本题选 D 选项。

藏

纠

56.(选择题)

【乐橙网】下列情形中, 不符合经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者的是()。

A.

不具有完全民事行为能力

B.

没有风险容忍度

C.

几乎没有相关的投资经验

D.

不愿承担任何投资损失

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险承受能力最低类别的投资者的认定条件。

风险承受能力经评估为 C1 类的自然人投资者，符合以下情形之一的，经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者：

- (1) 不具有完全民事行为能力；
- (2) 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失；
- (3) 法律、行政法规规定的其他情形。

综上所述，C 选项符合题意，"几乎没有相关的投资经验"不符合经营机构可以将投资者认定为风险承受能力最低类别的投资者的条件。

故本题选 C 选项。

藏

纠

57.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，并()。

A.

满足投资者的各项要求

B.

最大限度维护投资者利益

C.

维护投资者的合法权益

D.

为投资者创造最大权益

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员在执业过程中的道德义务。

从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维护投资者的合法权益。

故本题选 C 选项。

藏

纠

58.(选择题)

【乐橙网】证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订()。

A.

期货中间介绍业务委托协议

B.

期货经纪合同

C.

委托理财协议

D.

期货交易合同

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司从事期货中间介绍业务的相关内容。

证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。

故本题选 A 选项。

藏

纠

59.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，中国期货保证金监控中心应当为每一客户设立()，并建立其与客户交易编码的对应关系。

A.

期货结算账户

B.

内部资金账户

C.

股东代码

D.

统一开户编码

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户的相关事宜。

监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码,并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

故本题选 D 选项。

藏

纠

60.(选择题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,经营机构应当建立(),收录投资者信息并及时更新。

A.

投资者保障基金

B.

投资者适当性评估数据库

C.

期货产品或服务风险等级名录

D.

投资者风险承受能力评估问卷

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者适当性评估数据库的建立。

A 选项错误,投资者保障基金由证监会集中管理,统筹使用。

B 选项正确,经营机构应当建立投资者适当性评估数据库,收录投资者信息并及时更新。

C 选项错误,期货产品或服务风险等级名录由期货业协会制定。

D 选项错误,经营机构建立投资者风险承受能力评估问卷以了解投资者风险承受能力情况,题干中"收录投资者信息并及时更新的描述与其不符。

故本题选 B 选项。

藏

纠

61.(多选题)

【乐橙网】期货公司首席风险官向监管部门提交上年度工作报告时,报告内容应包括()。

A.

首席风险官提出的整改意见及期货公司整改效果

B.

首席风险官所做的尽职调查

C.

期货公司内部控制状况

D.

期货公司合规经营、风险管理状况

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的报告义务。

首席风险官应当在每季度结束之日起 10 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告;每年 1 月 20 日前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告,报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况,以及首席风险官的履行职责情况,包括首席风险官所作的尽职调查、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

62.(多选题)

【乐橙网】证券期货经营机构从事私募资产管理业务,应当切实履行主动管理职责,不得有的行为包括()。

A.

为其他机构、个人或者资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务

B.

在资产管理合同中约定由委托人或其指定第三方下达投资指令或者提供投资建议

C.

在资产管理合同中约定管理人根据委托人或者指定第三方的意见行使资产管理计划所持证券的权利

D.

在资产管理合同中约定由委托人或其指定第三方自行负责尽职调查或者投资运作

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

证券期货经营机构应当切实履行主动管理职责，不得有下列行为：

- (1)为其他机构、个人或者资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务(A 选项正确);
- (2)在资产管理合同中约定由委托人或其指定第三方自行负责尽职调查或者投资运作(D 选项正确);
- (3)在资产管理合同中约定由委托人或其指定第三方下达投资指令或者提供投资建议(B 选项正确);
- (4)在资产管理合同中约定管理人根据委托人或其指定第三方的意见行使资产管理计划所持证券的权利(C 选项正确);
- (5)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

63.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构提供的产品或者服务存在下列因素时，应该审慎评估其风险等级的有()。

A.

产品或者服务的跨境因素，存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的产品或者服务

B.

产品或者服务的募集方式，涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务

C.

因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格获利变现的产品或者服务

D.

因杠杆交易等因素容易导致收益大部分或者全部损失的产品或者服务

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查应当审慎评估产品或服务的风险等级的情形。

《证券期货投资者适当性管理办法》规定，产品或者服务存在下列因素的，应当审慎评估其风险等级：

- (1)存在本金损失的可能性，因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或者全部损失的产品或者服务(D 选项正确);
- (2)产品或者服务的流动变现能力，因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在

短期内以合理价格顺利变现的产品或者服务(C 选项正确);

(3) 产品或者服务的可理解性, 因结构复杂、不易估值等因素导致普通人难以理解其条款和特征的产品或者服务;

(4) 产品或者服务的募集方式, 涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务(B 选项正确);

(5) 产品或者服务的跨境因素, 存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的产品或者服务(A 选项正确);

(6) 自律组织认定的高风险产品或者服务;

(7) 其他有可能构成投资风险的因素。

故本题选 ABCD 选项。

藏
纠

64.(多选题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则, 对期货公司及其分支机构的()等方面提出要求。

A.
关联交易

B.
内部控制

C.
风险管理

D.
经营条件

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司持续性经营规则的相关内容。

《期货交易管理条例》规定, 国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则, 对期货公司的净资本与净资产的比例, 净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例, 流动产与流动负债的比例等风险监管指标作出规定;对期货公司及其分支机构的经营条件(D 选项合题意)、风险管理(C 选项符合题意)、内部控制(B 选项符合题意)、保证金存管、关联交易(A 选项符合题意)等方面提出要求。

故本题考查 ABCD 选项。

藏
纠

65.(多选题)

【乐橙网】某期货公司交易保证金不足, 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金。由于行情向持仓不利的方向变化, 导致期货公司发生透支并造成 100 万元的扩大损失, 期货交

易所应向该期货公司赔偿。下列符合规定赔偿金额范围的有()万元。

A.

55

B.

49

C.

60

D.

81

确定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查透支交易责任的承担。

期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 60%。根据题意赔偿额不超过 $100 \times 60\% = 60$ 万元。

故本题选 ABC 选项。

藏

纠

66.(多选题)

【乐橙网】下列关于证券期货经营机构的表述，正确的是()。

A.

证券期货经营机构可以委托具有基金销售资格的机构推介资产管理计划

B.

证券期货经营机构可以自行办理资产管理计划份额的登记、估值、核算

C.

证券期货经营机构可以聘请符合条件的机构为其提供投资顾问服务

D.

证券期货经营机构可以聘请个人提供投资顾问服务

确定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货经营机构对资产管理计划的销售、办理，以及聘请其他机构提供投资顾问服务的规定。

A 选项正确，证券期货经营机构可以自行销售资产管理计划，也可以委托具有基金销售资格的机构销售或者推介资产管理计划。

B 选项正确，证券期货经营机构可以自行办理资产管理计划份额的登记、估值、核算，也可以委托中国证监会认可的其他机构代为办理。

C 选项正确，证券期货经营机构从事私募资产管理业务，可以聘请符合中国证监会规定条件并接受国务院金融监督管理机构监管的机构为其提供投资顾问服务。

D 选项错误，证券期货经营机构不得聘请个人或者不符合条件的机构提供投资顾问服务。

故本题选 ABC 选项。

藏

纠

67.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，期货从业人员在从事期货业务前，应当具备相应的()。

A.

投资经验

B.

专业知识

C.

职业道德

D.

专业技能

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的专业胜任能力。

BCD 符合题意，从业人员在从事期货业务前，应当参加岗前培训并通过考核，具备相应的专业知识、技能和职业道德。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

68.(多选题)

【乐橙网】期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以采取下列监管措施()。

A.
给予降级直至开除

B.
出具警示函

C.
监管谈话

D.
责令改正
确 定
回答错误
正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定时中国证监会的监管措施。

期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

故本题选 BCD 选项。

藏
纠

69.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司提供研究分析服务的表述中，正确的有()。

A.
研究分析报告应当注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示

B.
研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容

C.
制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权

D.
研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎，分析结论合理

确 定
回答错误
正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司提供研究分析服务的责任。

A、B 选项正确，研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容，同时注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示。

C 选项正确，期货公司制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权。

D 选项正确，研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论合理。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

70.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务的表述中，正确的有()。

A.

不得对期货投资咨询能力进行虚假、误导性的宣传，不得欺诈或者误导客户

B.

应当采取有效的方式，确保接受服务的客户盈利

C.

应当保守客户的商业秘密，维护客户合法权益

D.

应当以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务

确定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务的相关规定。

期货公司及其从业人员应当以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务（D 选项符合题意），保守客户的商业秘密，维护客户合法权益（C 选项符合题意）。期货公司及其从业人员不得对期货投资咨询服务能力进行虚假、误导性的宣传，不得欺诈或者误导客户（A 选项符合题意）。

故本题选 ACD 选项。

藏

纠

71.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员管理办法》，导致期货从业资格注销的情形有()。

A.
期货从业人员所在机构的相关期货业务许可被注销

B.
期货从业人员被解聘

C.
期货从业人员辞职

D.
期货从业人员因工伤住院

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业资格的取得和注销。

期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起 10 个工作日内向协会报告，由协会注销其从业资格。机构的相关期货业务许可被注销的，由协会注销该机构中从事相应期货业务的期货从业人员的从业资格。

故本题选 ABC 选项。

藏

纠

72.(多选题)

【乐橙网】期货公司风险监管指标达到预警标准的，中国证监会派出机构可视情况采取的措施有()。

A.
要求期货公司制定风险监管指标改善方案并定期对监管指标的改善情况进行书面报告

B.
要求期货公司进行重大业务决策时，应当至少提前 5 个工作日向住所地中国证监会派出机构报送临时报告，说明有关业务对风险监管指标的影响

C.
要求期货公司增加内部合规检查的频率，并提交合规检查报告

D.
期货公司未能有效履行相关要求的，中国证监会派出机构可以视情况采取出具警示函、监管谈话等监管措施

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期。风险预警期内，中国证监会派出机构可视情况采取以下措施：

（1）要求期货公司制定风险监管指标改善方案并定期对监管指标的改善情况进行书面报告；

（2）要求期货公司进行重大业务决策时，应当至少提前 5 个工作日向住所地中国证监会派出机构报送临时报告，说明有关业务对风险监管指标的影响；

（3）要求期货公司增加内部合规检查的频率，并提交合规检查报告。期货公司未能有效履行相关要求的，中国证监会派出机构可视情况采取出具警示函、监管谈话等监管措施。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

73.(多选题)

【乐橙网】以期货交易所为第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件中，被告期货公司与期货交易所不在同一省份，该案不具有管辖权的法院有()。

A.

期货交易所所在地的基层人民法院

B.

期货交易所所在地的中级人民法院

C.

被告所在地高级人民法院

D.

被告所在地的中级人民法院

确定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查诉讼。

以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖。

故本题选 ACD 选项。

藏

纠

74.(多选题)

【乐橙网】关于期货投资者保障基金，下列说法错误的有()。

A.
期货投资者保障基金按照取之于市场、用之于市场的原则筹集

B.
期货投资者保障基金实行比例补偿

C.
期货公司缴纳的保障基金不得在其营业成本中列支

D.
财务状况较好的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金

确定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎考前包过押题请咨询微信 S471581546 关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

保障基金的后续资金缴纳比例，由中国证监会和财政部确定，并可根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况进行调整。对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由中国证监会根据期货公司风险状况确定。考前包过押题请咨询微信 S471581546 期货交易所、期货公司缴纳的保障基金在其营业成本中列支。C、D 两项错误。

故本题选 CD 选项。

藏

纠

75.(多选题)

【乐橙网】未经审核和批准，期货交易所不得从事()等与其职责无关的业务。

A.
商品投资

B.
信托投资

C.
股票投资

D.
非自用不动产投资

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查重大事项审批。

期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

故本题选 BCD 选项。

藏

纠

76.(多选题)

【乐橙网】不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，应如何处理()。

A.

收取的佣金应当返还给客户

B.

机构不承担返还责任

C.

该机构应"恢复原状"，返还客户全部保证金

D.

交易结果由客户承担

确定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查无效合同纠纷。

不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由客户承担。

故本题选 AD 选项。

藏

纠

77.(多选题)

【乐橙网】期货从业人员受到期货经营机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当于()起 10 个工作日内向中国期货业协会报告。

A.

处分决定做出之日

B.

知悉或者应当知悉该人员违法违规被调查处理事项之日

C.

处分决定书送达之日

D.

调查终结之日

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员受到机构处分等向协会报告的期限。

期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起 10 个工作日内向协会报告。

故本题选 AB 选项。

藏

纠

78.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当()。

A.

建立动态的风险监控机制

B.

建立动态的资本补充机制

C.

建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度

D.

确保净资本等风险监管指标持续符合标准

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标的相关内容。

期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

故本题选择 ABCD 选项。

藏

纠

79.(多选题)

【乐橙网】在面对侵害客户或者期货公司合法权益的指令时，首席风险官应当()。

A.

主动回避

B.

向中国期货业协会报告

C.

必要时及时向监管部门报告

D.

予以拒绝

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的行为规范考前包过押题请咨询微信 S471581546。

首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝(D 选项符合题意);必要时,应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告(C 选项符合题意)。

故本题选 CD 选项。

藏

纠

80.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》，首席风险官在履行职务时，不得()。

A.

对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告

B.

在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务

C.

利用职务之便牟取私利

D.

擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官在履行职务时不得有的行为。

首席风险官不得有下列行为:

- (1)擅离职守,无故不履行职责或者授权他人代为履行职责(D选项符合题意);
- (2)在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务,或者从事可能影响其独立履行职责的活动(B选项符合题意);
- (3)对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告(A选项符合题意);
- (4)利用职务之便牟取私利(C选项符合题意)。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

81.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资者咨询业务试行办法》，期货公司应当按照信息公示有关规定，在()公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。

A.

中国期货业协会网站

B.

期货交易所网站

C.

公司网站

D.

营业场所

确定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司进行信息公示的场所。

期货公司应当按照信息公示有关规定，在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。

故本题选 ACD 选项。

藏

纠

82.(多选题)

【乐橙网】对期货公司首席风险官依法进行监督管理的是()。

A.

中国证监会

B.

中国证监会派出机构

C.

中国期货业协会

D.

期货交易所

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对期货公司首席风险官依法进行监督管理的主体。

AB 选项正确，中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理。

CD 选项错误，中国期货业协会、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。

故本题选 AB 选项。

藏

纠

83.(多选题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，经营机构应当制定投资者适当性管理的内部制度，内容包括()。

A.

适当性匹配的标准、方法和流程

B.

执行投资者适当性管理内部制度的保障措施

C.

产品或服务分级的依据、方法和流程

D.

了解产品或服务标准、方法和流程

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构应当制定投资者适当性管理的内部制度的内容。

经营机构应当制定投资者适当性管理的内部制度，包括但不限于以下内容：

- (1)了解投资者的标准、方法和流程;
- (2)投资者分类的依据、方法和流程。
- (3)了解产品或服务标准、方法和流程;
- (4)产品或服务分级的依据、方法和流程;
- (5)适当性匹配的标准、方法和流程;
- (6)执行投资者适当性管理内部制度的保障措施。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

84.(多选题)

【乐橙网】期货交易所的下列行为中，需要经中国证监会批准的包括()。

A.

制定或者修改章程、交易规则

B.

上市、中止、取消或者恢复交易品种

C.

上市、修改合约

D.

终止合约

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所需要经中国证监会批准的行为。

A、B 选项正确，期货交易所制定或者修改章程、交易规则，上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经中国证监会批准。

C、D 选项错误，期货交易所上市、修改或者终止合约，应当事前向中国证监会报告，但不需经过批准。

故本题选 AB 选项。

藏

纠

85.(多选题)

【乐橙网】经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金的情形有()。

A.

期货公司涉及重大诉讼可能增加自身负债水平

B.

期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力

C.

已按规定足额缴纳上一年度保障基金

D.

保障基金总额足以覆盖市场风险

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金的情形。

有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金：

(1)保障基金总额足以覆盖市场风险；

(2)期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。

故本题选 BD 选项。

藏

纠

86.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，单一资产管理计划可以接受的委托形式有()。

A.

中国证监会认可的其他金融资产委托

B.

货币资金委托

C.

投资者合法持有的债券资产委托

D.

投资者合法持有的股票资产委托

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查单一资产管理计划可以接受的委托形式。

单一资产管理计划可以接受货币资金委托，或者接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

87.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》的规定，期货从业人员在向投资者提供服务时，应当()。

A.

客观地告知投资者期货投资的特点

B.

了解投资者的财务状况

C.

缴纳服务保证金

D.

诚实地告知投资者期货投资中可能出现的各种风险

确定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员在向投资者提供服务的相关内容。

从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及投资目标（B 选项符合题意），并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险（AD 选项符合题意），不得向投资者做出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。

C 选项错误，期货交易中应缴纳的是保证金，并无服务保证金。

故本题选 ABD 选项。

藏

纠

88.(多选题)

【乐橙网】以期货交易所为()的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖。

A.

诉讼参与方

B.

第三人

C.

被告

D.

原告

确定

回答错误

正确答案

BC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查因期货交易所履行职责引起的商事案件的管辖范围。

以期货交易所为被告（C选项符合题意）或者第三人（B选项符合题意）的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖。

故本题选BC选项。

藏

纠

89.(多选题)

【乐橙网】首席风险官应当重点检查期货公司是否依法建立健全和有效执行的制度有()。

A.

公司风险监管指标管理制度

B.

公司客户保证金安全存管制度

C.

公司治理和内部控制制度

D.

公司员工近亲属持仓报告制度

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的职责。

首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质

询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行以下制度：

- (1) 期货公司客户保证金安全存管制度（选项符合题意）；
- (2) 期货公司风险监管指标管理制度（A 选项符合题意）；
- (3) 期货公司治理和内部控制制度（C 选项符合题意）；
- (4) 期货公司经纪业务规则、结算业务规则、客户风险管理制度和信息安全制度；
- (5) 期货公司员工近亲属持仓报告制度（D 选项符合题意）；
- (6) 其他对客户资产安全、交易安全等期货公司持续稳健经营有重要影响的制度。

故本题选 ABCD 选项。

藏
纠

90.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司出资的表述中，正确的有()。

A.

注册资本应当是实缴资本

B.

股东应当以货币财产出资

C.

货币出资的比例不得低于 85%

D.

注册资本不低于人民币 1 亿元

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查申请设立期货公司出资的条件。

A 选项正确，国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。

B 选项错误，C 选项正确，股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于 85%。

D 选项正确，《期货公司监督管理办法》对设立期货公司的条件进一步作了补充：

- (1) 注册资本不低于人民币 1 亿元；
- (2) 具有期货从业人员资格的人员不少于 15 人；
- (3) 具备任职条件的高级管理人员不少于 3 人。

故本题选 ACD 选项。

藏
纠

91.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》符合规定条件的专业投资者转化为普通投资者后,经营机构应当按照普通投资者的标准,对其履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查专业投资者转换为普通投资者的相关规定。

符合规定条件的专业投资者,如需转化为普通投资者,应当书面告知经营机构。经营机构应当按照普通投资者的标准,对其履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。

故本题表述正确。

藏
纠

92.(判断题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构依法履行职责,进行监督检查或者调查时,被检查、调查的单位和个人应当配合,其他有关部门和单位应当给予支持和配合。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构履行职责时的相关规定。

国务院期货监督管理机构依法履行职责,进行监督检查或者调查时,被检查、调查的单位和个人应当配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒;其他有关部门和单位应当给予支持和配合。

故本题表述正确。

藏
纠

93.(判断题)

【乐橙网】期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议,参加公司的活动,切实履行职责。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事的义务。

期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责。
故本题表述正确。

藏
纠

94.(判断题)

【乐橙网】期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，并尽量避免冲突，当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员在执业过程中发生利益冲突的处理办法。

从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，并尽量避免冲突;当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。

故本题表述正确。

藏
纠

95.(判断题)

【乐橙网】对违反协会章程和自律规则的会员，中国期货业协会可以按照规定对其予以行政处罚。()

A.
正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对违反协会章程和自律规则的会员的处理。

期货业协会履行的职责之一是，制定会员应当遵守的行业自律性规则，监督、检查会员行为，对违反协会章程和自律性规则的，按照规定给予纪律处分(而不是行政处罚)。

故本题表述错误。

藏

纠

96.(判断题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，中国证监会派出机构可以要求进入风险预警期的期货公司在做出重大业务决策后的 5 个工作日内向中国证监会派出机构报送临时报告。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查进入风险预警期的期货公司报送临时报告的要求。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期。风险预警期内，中国证监会派出机构可要求期货公司进行重大业务决策时，应当至少提前 5 个工作日内向公司住所地的中国证监会派出机构报送临时报告，说明有关业务对风险监管指标的影响。

故本题表述错误。

藏

纠

97.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，为提高评估工作的准确性和效率，鼓励销售人员参与投资者的分类评估、产品与服务的分级评估，以及投资者与产品或服务的匹配。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构的适当性管理制度。

经营机构应当建立投资者适当性评估与销售隔离机制,销售人员不得参与投资者的分类评估、产品与服务的分级评估,以及投资者与产品或服务的匹配。

故本题表述错误。

藏

纠

98.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构应当了解所销售产品或者所提供服务的信息,根据风险特征和程度,对销售的产品或者提供的服务划分风险等级。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险等级的划分。

经营机构应当了解所销售产品或者所提供服务的信息,根据风险特征和程度,对销售的产品或者提供的服务划分风险等级。

故本题表述正确。

藏

纠

99.(判断题)

【乐橙网】资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担,投资者仅以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划财产的债务的承担。

资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担，投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任。但资产管理合同依照《证券投资基金法》另有约定的，从其约定。故本题表述正确。

藏

纠

100.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，经营机构调整投资者分类，产品或服务分级以及适当性匹配意见，应当征得投资者同意。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构调整投资者分类，产品或服务分级以及适当性匹配意见时应尽的义务。

经营机构应当根据投资者和产品信息变化情况，主动调整投资者分类、产品或服务分级以及适当性匹配意见，并告知投资者。

故本题表述错误。

藏

纠

101.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》证券期货交易所应当制定完善本市场相关产品或者服务的适当性管理自律规则。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货交易所的义务。

证券期货交易所应当制定完善本市场相关产品或者服务的适当性管理自律规则。
故本题表述正确。

藏
纠

102.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构应当基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或服务销售或者提供给适合的投资者，并对违法违规行为承担法律责任。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的机构的义务。

向投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的机构应当遵守法律、行政法规、本办法及其他有关规定，在销售产品或者提供服务的过程中，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者，并对违法违规行为承担法律责任。

故本题表述正确。

藏
纠

103.(判断题)

【乐橙网】中国证监会依法对期货从业人员实行自律管理，负责从业资格的认定、管理及撤销。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国证监会的职责。

中国证监会及其派出机构依法对期货从业人员进行监督管理。中国期货业协会(而不是中国

证监会)依法对期货从业人员实行自律管理，负责从业资格的认定、管理及撤销。
故本题表述错误。

藏
纠

104.(判断题)

【乐橙网】期货公司为债务人时，债权人请求冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金的，人民法院应予支持。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金的情况。

期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：

- (1)客户在期货公司保证金账户中的资金；
- (2)客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券。

故本题表述错误。

藏
纠

105.(判断题)

【乐橙网】证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当对其所管理的不同资产管理计划的受托财产集中管理、分别记账，进行投资。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货经营机构从事私募资产管理业务的责任。

证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理（而不是集中管理）、分别记账，进行投资。

故本题表述错误。

藏
纠

106.(判断题)

【乐橙网】取得期货从业资格考试合格证明的人员可以通过其所在机构向当地期货业协会申请从业资格。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查取得期货从业资格考试合格证明的人员申请从业资格的事宜。

取得期货从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的,应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格。

故本题表述正确。

藏
纠

107.(判断题)

【乐橙网】会员制期货交易所理事会由会员理事和非会员理事组成,其中会员理事由中国证监会委派。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所理事会的相关内容。

会员制期货交易所理事会由会员理事和非会员理事组成;其中会员理事由会员大会选举产生(而不是由中国证监会委派),非会员理事由中国证监会委派。

故本题表述错误。

藏
纠

108.(判断题)

【乐橙网】未经期货交易所许可,任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易即时行情的发布者。

未经期货交易所许可，任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

故本题表述正确。

藏
纠

109.(判断题)

【乐橙网】符合一定情形的期货公司法定代表人，可以豁免取得期货从业人员资格的要求。
()

A.
正确

B.
错误
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司法定代表人的任职资格。

期货公司法定代表人应当具有期货从业人员资格。

故本题表述错误。

藏
纠

110.(判断题)

【乐橙网】因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师，自被撤销资格之日起未逾5年的，不得担任期货公司的董事、监事和高级管理人员。()

A.
正确

B.
错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查任职条件。

有下列情形之一的，不得担任期货公司董事、监事和高级管理人员:因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾 5 年。

故本题表述正确。

藏

纠

111.(不定项选择题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》下列属于期货公司投资咨询业务的是()。

A.

为某粮食企业收集整理小麦期货市场信息及与小麦种植相关的各类经济信息，研究分析期货、现货价格及相关影响因素，提供研究分析报告

B.

为客户小丁设计套利的投资方案，拟定期货交易策略

C.

协助客户老张建立操作流程，提供风险管理顾问服务

D.

接受归国华侨陈某的全权委托，进行期货投资

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司可开展的投资咨询业务。

本办法所称期货公司期货投资咨询业务，是指期货公司基于客户委托从事的下列营利性活动:

(1) 协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务(C 选项符合题意);

(2) 收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务(A 选项符合题意);

(3) 为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务(B 选项符合题意);

(4) 中国证券监督管理委员会规定的其他活动。

故本题选 ABC 选项。

藏
纠

112.(不定项选择题)

【乐橙网】张某、王某、赵某、李某为期货公司从业人员。因执业过程中存在违法违规行为，中国期货业协会对张某采取了训诫、对王某采取了公开谴责、对赵某采取了撤销从业资格、对李某采取了暂停从业资格的措施。则上述 4 人中应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的包括()。

A.
赵某

B.
王某

C.
李某

D.
张某
确 定
回答错误
正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员受到纪律惩戒的后续处理。

从业人员受到训诫、公开谴责和暂停从业资格的纪律惩戒的，应当参加协会组织的专项后续职业培训。根据题干，张某受到训诫，王某受到公开谴责，李某受到暂停从业资格的纪律惩戒，故张某、王某、李某应参加专项后续职业培训。

故本题选 BCD 选项。

藏
纠

113.(不定项选择题)

【乐橙网】监控中心在复核中发现()情况的，监控中心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司。

A.
客户资料不符合实名制要求

B.
客户交易编码申请表及相关资料内容不完整

C.

客户交易编码申请表及相关资料格式不正确

D.

其他不合规情形

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

监控中心在复核中发现以下情况之一的，监控中心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司：

（1）客户资料不符合实名制要求；

（2）客户交易编码申请表及相关资料内容不完整、格式不正确；

（3）中国证监会规定的其他情形。

故本题选 ABCD 选项。

藏

纠

114.(不定项选择题)

【乐橙网】客户甲将一笔 1000 万元的资金划入期货公司从事期货交易。某日，客户甲需从期货公司出金 100 万元，期货公司和客户应当通过()进行转账。

A.

客户登记的期货结算账户

B.

期货公司自有资金账户

C.

期货交易所专用结算账户

D.

期货公司备案的期货保证金账户

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货保证金的存取。

A、D 选项正确，客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。期货公司和客户应当通过（期货公司）备案的期货保证金账户和（客户）登记的期货结

算账户转账存取保证金。

B 选项错误，客户资产应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理，不能使用期货公司自有资金账户进行出入金转账。

C 选项错误，期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放。题干所涉及的出入金，与期货交易所专用结算账户无关，期货交易所专用结算账户用于专门存放期货公司存管的客户保证金。

故本题选 AD 选项。

藏
纠

115.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司股东会议通过决议，拟任命公司现任总经理王某兼任期货公司董事长。关于该期货公司拟更换董事长，以下说法正确的是()。

A.
应立即书面通知全体股东，并向中国期货业协会报告

B.
王某担任期货公司董事长，还应当再取得中国证监会核准的董事长任职资格

C.
无须向监管机构报告

D.
王某不能同时兼任董事长、总经理

确 定

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司组织架构。

期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在近亲属关系。董事长和总经理不得由一人兼任。

故本题选择 D 选项。

藏
纠

116.(不定项选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司的客户，某日结算时，甲持仓的期货品种，期货交易所规定的保证金比例是 5%，期货公司对甲收取的保证金比例是 7%。按照有关公司法解释的规定，下列情形构成透支交易的是()。

A.
甲保证金水平为 6%，期货公司允许甲开仓交易

B.

甲保证金水平为 6%，期货公司允许甲继续持仓

C.

甲保证金水平为 4%，期货公司允许甲开仓交易

D.

甲保证金水平为 4%，期货公司允许甲继续持仓

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查构成透支交易的情形。

期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。

AB 选项错误，甲保证金水平为 6%时，未低于期货交易所规定的保证金比例，所以期货公司允许客户开仓交易或者继续持仓不构成透支交易。

CD 选项正确，甲保证金水平为 4%时，低于期货交易所规定的保证金比例，所以期货公司允许客户开仓交易或者继续持仓构成透支交易。

故本题选 CD 选项。

藏

纠

117.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末净资本为 5000 万元，风险资本准备为 5500 万元。根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施()。

A.

责令公司限期整改

B.

限制或暂停部分期货业务

C.

限制有关股东行使股东权利

D.

责令有关股东限期转让股权

确 定

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的风险监管指标。

净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%。

本题中，该期货公司净资本与风险资本准备的比例小于 100%，因此中国证监会派出机构应对其需采取监管措施。

期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后 2 个工作日内对期货公司不符合规定标准的情况和原因进行核实，视情况对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施，并责令期货公司限期整改，整改期限不得超过 20 个工作日。

故本题选 A 选项。

藏

纠

118.(不定项选择题)

【乐橙网】某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为 2 亿元，该证券公司拟以 1.7 亿元人民币，以及经评估作价为 3000 万元的信息技术系统作为对期货公司的出资。下列关于该出资方案的表述中，正确的是()。

A.

该方案符合规定

B.

该方案不符合规定，货币出资比例过低

C.

该方案不符合规定，注册资本应当全部为实缴资本

D.

该方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本最低限额

确 定

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司设立的条件。

申请设立期货公司，其注册资本最低限额为人民币 1 亿元。国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于 85%。本题中，注册资本为 2 亿元，大于最低限额 1 亿元；货币出资 1.7 亿元，占比 85%，故该出资方案符合规定。

故本题选择 A 选项。

藏
纠

119.(不定项选择题)

【乐橙网】如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是()。

A.

甲取得学士学位，曾在某期货公司从事业务达 3 年

B.

乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参加期货从业人员资格考试

C.

丙大专毕业，曾在某公司担任 10 年的会计

D.

丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题请咨询微信 S471581546 本题考查副总经理任职条件。

担任期货公司经理层人员的，应当具备下列基本条件：

(1)具有期货从业人员资格；

(2)具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位

(3)熟悉期货法律、行政法规和中国证监会的规定，具备期货专业能力。

故本题选 AD 选项。

藏
纠

120.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价 100 万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还 100 万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有()。

A.

100 万元属于非法所得，应上交国库

B.

100 万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有

C.

客户张某和期货公司应各分得 50 万元

D.

100 万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持

确 定

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

期货公司超出客户指令价位的范围，将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应支持，期货公司与客户另有约定的除外。

故本题选 D 选项。

藏

纠

121.(不定项选择题)

【乐橙网】张某在某期货公司从事期货交易，由于投资品种价格大幅度下滑，张某向王某进行了借贷 1000 万元。如王某起诉张某，要求实现债权，下列关于申请人民法院采取保全、执行措施的说法中，正确的是()。

A.

王某不可以申请人民法院对张某的持仓依法采取保全和执行措施

B.

王某可以申请人民法院对张某的持仓依法采取保全和执行措施

C.

王某不可以申请人民法院对张某的保证金依法采取保全和执行措施

D.

王某可以申请人民法院对张某的保证金依法采取保全和执行措施

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货纠纷的解决机制。

客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全和执行措施。

故本题选 BD 选项。

藏

纠

122.(不定项选择题)

【乐橙网】某日，A 期货公司董事长挪用公司客户保证金 5000 万元。如果该期货公司首席风险官发现上述问题，下列表述正确的是()。

- A.
首席风险官应当向董事会报告
- B.
首席风险官应当向中国期货业协会报告
- C.
首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告
- D.
首席风险官应当向公司控股股东报告

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的报告义务。

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。

故本题选 AC 选项。

藏

纠

123.(不定项选择题)

【乐橙网】客户王某认为期货公司未将自己的交易指令入市交易。故向法院提起诉讼，要求期货公司赔偿自己的交易损失，法院在审理过程中，将期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与王某交易指令记录进行核对。期货公司要证明已经入市交易，以下因素中必须一致的是()。

- A.
交易品种
 - B.
买卖方向
 - C.
交易时间
 - D.
价格
- 确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的入市交易的要求。

期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易，应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致，价格、交易时间是否相符为标准，指令交易数量可以作为参考。但客户有相反证据证明其交易指令未入市交易的除外。

故本题选 AB 选项。

藏

纠

124.(不定项选择题)

【乐橙网】下列人员中可以成为本期期货公司资产管理业务客户的是()。

A.

期货公司董事张某

B.

期货公司董事配偶陈某

C.

期货公司董事的父母

D.

期货公司股东李某

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的资产管理业务。

期货公司董事、监事、高级管理人员、从业人员及其配偶不得作为本公司资产管理业务的客户(A、B 选项错误)。期货公司股东、实际控制人及其关联人以及期货公司董事、监事、高级管理人员、从业人员的父母、子女成为本公司资产管理业务客户的，应当自签订资产管理合同之日起 5 个工作日内，向住所地的中国证监会派出机构备案，并在本公司网站上披露其关联关系或者亲属关系，(C、D 选项正确)。

故本题选 CD 选项。

藏

纠

125.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末风险监管报表显示，2014 年 7 月末净资本与风险资本准备的

比例为 200%，2014 年 8 月净资本与风险资本准备的比例为 150%。针对上述变化，以下表述正确的是()。

A.

公司应当向中国证监会派出机构书面报告

B.

公司应当向股东会书面报告

C.

公司应当向全体董事书面报告

D.

公司无须提交书面报告

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司在净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过 20%时应进行的报告。

净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过 20%的，期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告，说明原因，并在 5 个工作日内向全体董事提交书面报告。

本题中，期货公司净资本与风险资本准备的比例向不利方向变动了 50%，超过了 20%，故期货公司应向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告，说明原因，并在 5 个工作日内向全体董事提交书面报告。

故本题选 AC 选项。

藏

纠

126.(不定项选择题)

【乐橙网】期货从业人员王某(非管理人员)利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了王某。期货公司应当在对王某作出处分决定后向()报告。

A.

中国证监会

B.

期货交易所

C.

中国期货业协会

D.

公司住所地中国证监会派出机构

确 定

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违法违规的处理。

期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起 10 个工作日内向协会报告。

故本题选择 C 项。

藏

纠

127.(不定项选择题)

【乐橙网】某纺纱厂在期货公司开户进行棉花期货套期保值交易。期货公司因风险控制不力致使该纺纱厂的客户保证金出现缺口 1600 万元，期货公司使用自有资金补偿该纺纱厂 600 万元，其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿，该纺纱厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为()万元。

A.

901

B.

990

C.

802

D.

1000

确 定

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的使用原则。

对每位机构投资者的保证金损失在 10 万元以下（含 10 万元的部分全额补偿），超过 10 万元的部分按 80% 补偿。在使用保障基金前，期货公司应当积极清理资产并变现处置，先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口，仍不足弥补部分，才能申请使用保障基金。根据题意，该纺纱厂能够得到的期货投资者保障基金补偿的金额为： $[(1600-600)-10] \times 80\% + 10 = 802$ （万元）。

故本题选 C 选项。

藏
纠

128.(不定项选择题)

【乐橙网】孙某是某期货公司的期货从业人员。一日他对其客户吴某讲，近期大豆行情表现良好，价格肯定会上涨，吴某不相信。为了使吴某相信，孙某谎称该信息是内部消息，绝对准确，于是客户吴某将其财产交由孙某代管买入期货。但事实上，孙某并没有买入期货，而是拿这笔资金去买股票，结果亏损，给吴某造成了重大损失。根据该案例，孙某的行为违反了()的规定。

A.

不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易

B.

不得代理客户从事期货交易

C.

不得挪用客户的期货保证金或者其他资产

D.

不得为客户提供期货相关信息

确定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员的禁止行为。

期货公司的期货从业人员不得有下列行为：

(1)进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易；

(2)挪用客户的期货保证金或者其他资产；

(3)中国证监会禁止的其他行为。

A 选项符合题意，孙某谎称该信息是内部消息是虚假宣传，违反了第一项规定；

B 选项不符合题意，孙某没有代客户从事期货交易；

C 选项符合题意，孙某使用客户资金购入股票违反第二项规定；

D 选项不符合题意，"不得为客户提供期货相关信息"未在法规中进行规定。

故本题选 AC 选项。

藏
纠

129.(不定项选择题)

【乐橙网】某期货公司因风险控制不力导致保证金出现缺口，中国证监会按照《期货投资者保障基金管理暂行办法》规定决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲投资者的保证金遭受损失，若甲为个人投资者，其保证金损失数额为 9 万元，则甲可以得到的保障基金补偿金额为()万元。

A.

5

B.

9

C.

8.1

D.

6.4

确 定

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的使用方法。

期货投资者保障基金对每位个人投资者的保证金损失在 10 万元以下(含 10 万元)的部分全额补偿。因为 9 万元小于 10 万元, 所以甲可以得到 9 万元的保障基金补偿。

故本题选 B 选项。

藏

纠

130.(不定项选择题)

【乐橙网】某证券公司拟设立全资期货公司, 期货公司注册资本为 1 亿元, 拟以 2500 万元人民币, 以及经评估作价为 2500 万元的信息技术系统, 抵债取得的对某公司的股权出资。

下列关于证券公司对期货公司出资方案的说法, 正确的是()。

A.

方案不符合规定, 必须全部为货币出资

B.

方案不符合规定, 对某公司的股权不得用于出资

C.

方案下符合规定, 货币出资比例过低

D.

方案不符合规定, 注册资本低于期货公司注册资本最低限额

确 定

回答错误

正确答案

BC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的设立许可。

《条例》规定，申请设立期货公司，应当符合《公司法》的规定，并具备下列条件：

（1）注册资本最低限额为人民币 3000 万元；（《期货公司监督管理办法》规定注册资本不得低于 1 亿元）

（2）董事、监事、高级管理人员具备任职条件，从业人员具有期货从业资格；

（3）有符合法律、行政法规规定的公司章程；

（4）主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近 3 年无重大违法违规记录；

（5）有合格的经营场所和业务设施；

（6）有健全的风险管理和内部控制制度；

（7）中国证监会规定的其他条件。

中国证监会根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于 85%。

故本题选 BC 选项。

考前包过押题请咨询S471581546